



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
II. Actuación administrativa y gestión financiera

**Tema 8. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas. La
colaboración entre Administraciones mediante acuerdos y
convenios. La colaboración público-privada. El procedimiento
administrativo y la relación de los ciudadanos con las
Administraciones Públicas.**

AUTOR: Silvia Fernández Tejedor
REVISOR: Lucia Álvarez López

Creación: noviembre 2020
Actualización: julio 2021

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	EL REGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4
2.1	NORMATIVA.....	4
2.2	ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
2.3	ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5
2.4	COMPETENCIA.....	5
2.5	FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO DEL SECTOR PÚBLICO.....	6
3	LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES MEDIANTE ACUERDOS Y CONVENIOS	12
3.1	NORMATIVA.....	12
3.2	TECNICAS DE COOPERACIÓN.....	12
3.3	CONCEPTO Y TIPOS DE CONVENIOS	13
3.4	REQUISITOS DE LOS CONVENIOS	13
3.5	TRAMITES PRECEPTIVOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO	14
3.6	EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS.....	15
3.7	CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LOS CONVENIOS.....	15
3.8	CONVENIOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	16
4	LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.....	17
5	RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	20
5.1	NORMATIVA.....	20
5.2	AMBITO SUBJETIVO.....	20
5.3	CAPACIDAD DE OBRAR Y CONCEPTO DE INTERESADO.....	20
5.4	DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	24
5.5	REGISTROS.....	25
5.6	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	27
5.7	DOCUMENTOS Y COPIAS.....	27
5.8	ACTOS ADMINISTRATIVOS	28
5.9	COMUNICACIONES	29
5.10	NOTIFICACIONES.....	29
5.11	PUBLICACIÓN DE ACTOS	31
5.12	INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD NORMATIVA DE LAS AAPP	31
6	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.....	32
6.1	NORMATIVA.....	32

6.2	PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS	32
6.3	DERECHOS DEL INTERESADO	33
6.4	FASES DEL PROCEDIMIENTO	33
6.5	TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA	37
6.6	EJECUCIÓN	38
6.7	ENTRADA EN VIGOR	38
7	FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS TIC	39
8	RESUMEN ESQUEMÁTICO	44
9	GLOSARIO	49
10	TEST	50
10.1	PREGUNTAS DE TEST	50
10.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	52
11	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	53
11.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	53
11.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	53

1 INTRODUCCIÓN

La Constitución de 1978 contempla la existencia de la Administración, expresa y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresión democrática de la voluntad popular, y consagra su carácter instrumental, al ponerla al servicio objetivo de los intereses generales bajo la dirección del Gobierno, que responde políticamente por su gestión. En el artículo 103, se establecen los principios que deben regir su funcionamiento, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Además, en el artículo 105 del texto constitucional, se establece que la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, así como el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. De ello que el procedimiento administrativo pueda definirse como el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de las Administración.

El artículo 149.1.18ª atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, así como el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

En virtud de dicho artículo, se realiza la aprobación de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En dicha ley se regulan las relaciones de las Administraciones con los administrados mediante la mejora del funcionamiento de aquellas y a través de una mayor garantía de los derechos de los ciudadanos. Dicha Ley fue modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para introducir varios aspectos del procedimiento administrativo como el silencio administrativo, el sistema de revisión de actos administrativos o el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones que permitió incrementar la seguridad jurídica de los interesados.

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones afectó a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de estas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse.

En este contexto legislativo, en junio de 2013 la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas elabora un informe partiendo del convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles.

En la misma línea, el Programa Nacional de reformas de España para 2014 recoge expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.

En coherencia con este contexto, y para solventar otras circunstancias, como la aparición de duplicidades e ineficiencias, la existencia de procedimientos administrativos complejos y la dispersión normativa, se propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad-extra» y «ad-intra» de las Administraciones Públicas. Se impulsan simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2 EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2.1 NORMATIVA

La **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**, establece y regula las bases del régimen jurídico y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, en adelante AAPP, siendo aplicable a todas ellas. Esta Ley se aprobó con el objetivo de modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y deroga la que hasta entonces fue la norma reguladora del régimen jurídico, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, unificando de esta manera en un solo instrumento las dos materias reguladas por ella.

Además, respecto del funcionamiento electrónico de las AAPP, se debe hacer referencia también al **Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos**. Esta norma se dicta en el marco de la Agenda España Digital 2025 y con su aprobación se pretende mejorar la eficiencia administrativa, aumentar la transparencia y la participación de las personas y garantizar la usabilidad de los servicios digitales. Además, se derogan las disposiciones que continuaban vigentes del **Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos**.

2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, se aplica a todo sector público, que se encuentra comprendido, según el artículo 2, por:

- “a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) El sector público institucional.”

Además, la Ley establece expresamente la composición del sector público institucional, indicando que se integra por:

- Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las AAPP.
- Las Universidades públicas que se registrarán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.

La Administración General del Estado (en adelante, AGE), las Administraciones de las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA), las Entidades que integran la Administración Local, y los organismos públicos (en adelante, OOPP) y entidades de derecho público, serán las entidades que tendrán la consideración de AAPP a efectos de lo previsto en la Ley.

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, será de aplicación a los mismos sujetos relacionados anteriormente, es decir, a los sujetos establecidos en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2.3 ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Se define **órganos administrativos** como las **unidades administrativas** a las que se les atribuyen **funciones que tienen efectos jurídicos** frente a terceros, o cuya actuación tiene carácter preceptivo.

Los requisitos que se tienen que cumplir para la creación de órganos administrativos son:

- Determinación de su **forma de integración** en la Administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- Delimitación de sus **funciones y competencias**.
- Dotación de los **créditos** necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- No podrán crearse nuevos órganos que supongan **duplicación** de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos.

Los **órganos consultivos** son aquellos órganos específicos dotados de **autonomía orgánica y funcional** con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica.

2.4 COMPETENCIA

La competencia es **irrenunciable** y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia.

2.4.1 Delegación de competencias

Los órganos de las diferentes AAPP podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en **otros órganos de la misma Administración**, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los OOPP o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.

Características:

- Deberán **publicarse en el «BOE»**, en el diario oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia.
- No podrán delegarse:
 - Las competencias que se ejerzan por delegación.
 - Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las CCAA y las Asambleas Legislativas de las CCAA.
 - La adopción de disposiciones de carácter general.
 - La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
 - Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
- Será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

2.4.2 Avocación

Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus **órganos administrativos dependientes**, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

2.4.3 Delegación de firma

Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan.

La delegación de firma no altera la competencia y no requiere su publicación.

2.4.4 Suplencia

Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos **temporalmente** en los supuestos de **vacante, ausencia o enfermedad**, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. **La suplencia no altera la competencia y no requiere su publicación.**

2.5 FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO DEL SECTOR PÚBLICO

2.5.1 Principios generales de actuación

El artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, relaciona los principios que debe respetar el sector público en sus actuaciones electrónicas:

- Neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso de las TIC. Se deberán utilizar estándares abiertos o de uso generalizado, de forma que se garantice la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias, favoreciendo la no discriminación.
- Accesibilidad, que se define como “el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores”.
- Facilidad de uso, minimizando el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio por parte de las personas usuarias (usabilidad).
- Interoperabilidad, “entendido como la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos”.
- Proporcionalidad, por el cual se deberán adecuar las medidas de seguridad a la naturaleza de los trámites y actuaciones.
- **Personalización y proactividad**, “entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos”.

2.5.2 Sede electrónica

La Ley 40/2015, de 1 de octubre y el artículo 9 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, definen sede electrónica como la “**dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones**”, cuya **titularidad corresponde a una Administración pública**, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

Principios de la sede:

- transparencia,
- publicidad,
- responsabilidad,
- calidad,
- seguridad,
- disponibilidad,
- accesibilidad,
- neutralidad,
- interoperabilidad, y,
- deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

Las informaciones, servicios y transacciones deberán cumplir con los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, y la utilización de estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Para identificarse y garantizar una comunicación segura con las sedes electrónicas se utilizarán **certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web** o medio equivalente.

En el mencionado Real Decreto, se especifica que en las sedes electrónicas se realizarán todas las actuaciones, trámites referidos a procedimientos o a servicios que **requieran la identificación de la Administración pública o identificación o firma electrónica de las personas interesadas**.

El acto o resolución de creación o supresión de la sede electrónica se publicará en el diario oficial correspondiente en función de la Administración Pública titular de la sede y en el PAgE, debiendo tener el siguiente contenido mínimo:

- Ámbito de aplicación de la sede o sede electrónica asociada.
- Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.
- Identificación de su titular.
- Identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma.

En el ámbito estatal, se crearán o suprimirán por **Orden de la persona titular del Departamento competente** o por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo o entidad de derecho público competente, con el **informe previo favorable** del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. la propuesta de creación de la nueva sede electrónica o, en su caso, sede electrónica asociada se tendrá que justificar, en términos de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Esta justificación se debe incluir en una **memoria justificativa y económica** donde conste: el volumen de trámites que está previsto gestionar a través de la misma; los efectos presupuestarios y económicos de su establecimiento; su incidencia en la reducción del tiempo de resolución de los procedimientos y de cargas administrativas para las personas interesadas y cualquier otra razón de interés general que justifique su creación.

Además, establece que se podrán crear una o varias **sedes electrónicas derivadas de una sede electrónica**, denominadas sedes electrónicas asociadas.

El **contenido de una sede** según el artículo 11 del Real Decreto, debe ser como mínimo:

- Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los responsables de la gestión de la información, servicios, procedimiento y trámites puestos a disposición en la misma y, en su caso, de las sedes asociadas.
- Acto o disposición de creación. El acceso podrá realizarse directamente o mediante enlace a su publicación.
- Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con **propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad**.
- Relación de **sistemas de identificación y firma electrónica** que sean admitidos o utilizados en la sede.
- **Normativa reguladora del Registro** al que se acceda a través de la sede electrónica.
- Indicación de la fecha y hora oficial y el calendario de días inhábiles.
- Información sobre las **incidencias técnicas** que acontezcan y que impidan el normal funcionamiento de la sede. Se deberá indicar expresamente la ampliación del plazo no vencido que, en su caso, haya acordado el órgano competente debido a dicha circunstancia.
- Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles, así como las actuaciones administrativas automatizadas asociadas a los mismos. Para cada una de las actuaciones administrativas automatizadas se incluirá la descripción de su **diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje**.

Además, se establece que tendrán que tener, al menos, los siguientes **servicios disponibles**:

- Acceso a servicios y trámites disponibles en la sede electrónica. Para cada uno de ellos se indicará, el **plazo máximo de duración del procedimiento**, excluyendo las ampliaciones o suspensiones que pueda acordar el órgano competente.
- Enlace para la formulación de sugerencias y quejas.

- Mecanismos de comunicación y **procedimiento de reclamación establecidos al respecto de los requisitos de accesibilidad de los sitios web** y aplicaciones móviles del sector público.
- Sistema de verificación de los certificados de la sede y de los sellos electrónicos de los órganos que abarque la sede o sede electrónica asociada.
- Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido firmados por cualquiera de los sistemas de firma previstos en la Ley y en los que se haya incluido un código seguro de verificación.
- Acceso a modelos normalizados de presentación de solicitudes y modelos de presentación masiva, estos últimos de uso voluntario permitirán presentar simultáneamente varias solicitudes.
- Servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros.

Además, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes de sus órganos, centros o unidades administrativas y, según el artículo 30, en la AGE, también debe incluirse la relación actualizada de los trámites y actuaciones que se pueden realizar mediante identificación y firma de un funcionario público habilitado.

La **responsabilidad** de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de la sede, recae sobre el **titular de la sede electrónica**, y en su caso, de la sede electrónica asociada. Si la sede contiene procedimientos o servicios competencia de otro órgano administrativo, será responsable de la integridad, veracidad y actualización de lo relativo a dicho procedimientos el titular de la competencia, sin perjuicio de la diligencia del titular de la sede.

En el artículo 18 del Reglamento se establece que “las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados **cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente**”. En la AGE, se utilizarán certificados cualificados de autenticación de sitio web.

2.5.3 Portal de internet

El portal de internet se define en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como el “**punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración pública**, organismo público o entidad de Derecho Público que **permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente**”.

Esta misma definición se indica en el artículo 5 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. En este mismo artículo se establece que los portales de internet deberán cumplir con los principios de accesibilidad, reutilización, transparencia y seguridad.

La creación o supresión de un portal de internet se realizará por orden de la persona titular del ministerio correspondiente o por resolución de la persona titular del órgano superior, en el caso de la AGE, y por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección en el caso de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

En virtud del principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos e interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la UE o nacional, se debe justificar la creación de nuevos portales y se requerirá informe favorable de la CMAD respectiva y comunicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El acto o resolución de creación debe tener el siguiente contenido mínimo:

- Identificación de la dirección electrónica, que debe incluir el nombre de dominio de segundo nivel <<.gob.es>>.
- Ámbito funcional y, en su caso, orgánico.
- Finalidad.

2.5.4 Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas

Las AAPP podrán identificarse mediante el uso de un **sello electrónico** basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Estos certificados electrónicos incluirán como mínimo los siguientes extremos:

- el número de identificación fiscal,
- la denominación correspondiente, y,
- la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

El artículo 15 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, establece que las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para garantizar el origen e integridad de los documentos electrónicos:

- “a) Sistemas de identificación de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas.
- b) Sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado y que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
- c) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
- d) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
- e) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.”

Los sellos electrónicos se regulan en el artículo 19 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, donde se establece la obligación de mantener por cada Administración Pública una **relación de sellos electrónicos** utilizados. Esta relación debe incluir las características de los certificados y de los prestadores que los expiden, y deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Al menos deberá en la sede electrónica o sede asociada o en el portal de internet correspondiente.

En la AGE, la creación de sellos electrónicos se realizará mediante **resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio** o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, que se publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. El contenido de dicha resolución deberá incluir:

- “a) El órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente titular del sello, que será el responsable de su utilización, con indicación de su Ministerio de adscripción, vinculación o dependencia.
- b) Características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable.
- c) Servicio de validación para la verificación del certificado.
- d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado.”

2.5.5 Actuación administrativa automatizada

El artículo 41 de la Ley 40/2015, define la actuación administrativa automatizada como cualquier acto o actuación **realizada íntegramente a través de medios electrónicos** por una Administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y **en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público**.

Para la realización de actuaciones administrativas automatizadas deberán cumplirse los siguientes **requisitos previos**:

- establecer el órgano u órganos competentes, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente.
- establecer el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Los **sistemas de firma** que se podrían utilizar para la actuación administrativa automatizada se relacionan en el artículo 42 de la Ley, estableciendo que podrán ser:

- **Sello electrónico**, basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
- **Código seguro de verificación (CSV)**, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Tal y como establece el artículo 13 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, en el ámbito estatal se **debe autorizar esta actuación por resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia** o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad de derecho público, según corresponda, y se publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada.

La resolución de autorización debe contener como mínimo, los recursos que procedan contra la actuación, el órgano administrativo o judicial, en su caso, ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, y establecerá medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de las personas interesadas

2.5.6 Identificación y firma electrónica del personal al servicio de las AAPP

Cada Administración pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública, en los sistemas de firma electrónica podrá referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.

El artículo 23 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, concreta los casos en los que puede utilizar un certificado de empleado público con número de identificación profesional: “si dicho certificado se va a **utilizar en actuaciones que afecten a información clasificada, a la seguridad pública, a la defensa nacional o a otras actuaciones para cuya realización esté legalmente justificado el anonimato**. Estos certificados se denominarán «**certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional**»”. Estos serán certificados cualificados y podrán ser usados con de igual manera que los certificados electrónicos de empleado público, aunque limitados a las actuaciones que justificaron su emisión.

En todo caso, la Administración que solicite el certificado al prestador de servicios de confianza deberá conservar la **documentación acreditativa de la identidad del titular que podrá ser solicitada por autoridades públicas competentes y órganos judiciales**.

Así mismo, el artículo 24 del Reglamento concreta los sistemas de identificación y firma para la AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. La identificación se realizará por los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en función del nivel de seguridad, además se contempla la posibilidad de disponer de **sistemas “basados en repositorios de empleados públicos** que permitan la relación de los empleados y empleadas públicos con servicios y aplicaciones necesarios para el ejercicio de sus funciones que en todo caso garanticen lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad”.

La firma del personal al servicio de la AGE, se podrá realizar mediante **sistemas de firma electrónica basados en certificados electrónicos cualificados**. Podrán ser utilizados en el desempeño efectivo de su puesto de trabajo, para los trámites y actuaciones que realicen por razón del mismo, o para relacionarse con las AAPP cuando estas lo admitan.

2.5.7 Archivo electrónico de documentos

El artículo 46 de la Ley establece que **“todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos**, salvo cuando no sea posible”, fomentando con ello el uso de las tecnologías de la información en la actuación administrativa.

Además, se establece la obligatoriedad de que los sistemas para “la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán **ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea**”. Esta disposición que no estaba prevista inicialmente en la Ley se introdujo, por motivos de seguridad, con la aprobación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

El artículo 54 del Reglamento, en la misma línea establece la obligatoriedad de “conservar en soporte electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo y todos aquellos documentos con valor probatorio creados al margen de un procedimiento administrativo”.

El periodo mínimo de conservación de los documentos que formen parte de un expediente finalizado, será regulado por cada Administración Pública en cumplimiento de su normativa de archivos y patrimonio documental. En todo caso esta conservación debe hacerse “de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.”

El artículo 55, establece que “el **archivo electrónico único** de cada Administración es el **conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos, así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes**”.

2.5.8 Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos

El artículo 4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, establece la obligación de las AAPP de prestar asistencia para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos. Además, determina que los canales por lo que se podrá prestar asistencia serán:

- Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.
- Portales de internet y sedes electrónicas.
- Redes sociales.
- Telefónico.
- Correo electrónico.
- Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3 LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES MEDIANTE ACUERDOS Y CONVENIOS

3.1 NORMATIVA

El Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, se fundamentó en el escaso marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas, recomendando sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal.

En base a ello, la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público**, contempla en el Capítulo VI de su Título Preliminar un régimen jurídico completo de los convenios, recogiendo su definición y tipos, sus requisitos de validez y eficacia, su contenido mínimo, los trámites preceptivos para su suscripción y sus efectos, duración y extinción y su resolución, asegurando su control por el Tribunal de Cuentas.

Además, dentro del marco normativo de los convenios se debe hacer referencia a la **Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**, al incluir esta ley los convenios en el catálogo de información de relevancia económica, presupuestaria y estadística que está sujeta a las obligaciones de publicidad activa.

3.2 TECNICAS DE COOPERACIÓN

El Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece un régimen completo de relaciones entre las distintas AAPP, que deberán sujetarse a nuevos principios rectores tomando como referencia los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución, como la adecuación al sistema de distribución de competencias, la solidaridad interterritorial, la programación y evaluación de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

Dentro del deber de colaboración en el artículo 142 se concretan las técnicas de colaboración: suministro de información, datos, documentos o medios probatorios, la creación y mantenimiento de sistemas integrados de información; el deber de asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones y cualquier otra prevista en la Ley.

También se desarrollan las técnicas de cooperación, entre las que se encuentran:

- La participación en órganos de cooperación.
- La participación en órganos consultivos de otras AAPP.
- La participación de una Administración pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente.
- La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras AAPP.
- La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia.
- La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias.
- Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes.

Además, se hace una distinción de las anteriores y las técnicas de cooperación de naturaleza orgánicas, entre las que destacan:

- Órganos de cooperación (art. 145).
- Conferencia de Presidentes (art. 146).
- Conferencias Sectoriales (art. 147).
- Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo (art. 152).
- Comisiones Bilaterales de Cooperación (art. 153).

- Comisiones Territoriales de Coordinación (art. 154).

Se crea el **Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación**, con efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento, de forma fiable, la información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la AGE y sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes y qué convenios hay en vigor en cada momento.

3.3 CONCEPTO Y TIPOS DE CONVENIOS

El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tipifica y define los convenios como “los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común”.

La Ley excluye de la consideración de convenios a:

- los Protocolos Generales de actuación o instrumentos similares que solo impliquen declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de colaborar de los firmantes.
- los contratos.
- las encomiendas de gestión, encargos a medios propios y los acuerdos de terminación convencional.

Los tipos de convenios que pueden suscribir las entidades deben pertenecer a uno de los siguientes tipos:

- **“Convenios interadministrativos** firmados entre dos o más Administraciones Públicas (en adelante, AAPP), o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas AAPP, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
 - Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.
- **Convenios intradministrativos** firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración pública.
- **Convenios firmados entre una Administración pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.**
- Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, **firmados entre las AAPP y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional**, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.”

3.4 REQUISITOS DE LOS CONVENIOS

3.4.1 Requisitos subjetivos

La competencia para la celebración de convenios corresponde a los titulares de los Departamentos Ministeriales en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y de los Presidentes o Directores de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes.

3.4.2 Requisitos formales

Será requisito fundamental para la suscripción de un convenio que con su firma **se mejore la eficiencia de la gestión pública, se facilite la utilización conjunta de medios y servicios públicos y se contribuya a la realización de actividades de utilidad pública**. Además, siempre que los convenios afecten a gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se debe cumplir los principios de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal y como establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los convenios **se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes**. La eficacia de los convenios se inicia una vez que sean inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Además, serán **publicados** en el plazo de **10 días hábiles** desde su formalización en el «**Boletín Oficial del Estado**» (en adelante, BOE). En el caso de que uno de los firmantes pertenezca a una Administración autonómica o local, previamente a su publicación en el BOE y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, según corresponda a la otra Administración firmante.

El Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal se encuentra previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se comunicarán la suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la AGE o alguno de sus organismos públicos o entidades vinculadas o dependientes, **en el plazo de 5 días** desde que ocurra el hecho inscribible.

Los convenios suscritos deberán incluir, al menos, las siguientes materias:

- a. Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
- b. La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella o de las Universidades públicas.
- c. Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
- d. Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
- e. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
- f. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
- g. El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
- h. Plazo de vigencia del convenio.

3.4.3 Requisitos temporales

Los convenios deberán tener una duración determinada, que **no podrá ser superior a cuatro años**, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

En cualquier momento, **antes de la finalización del plazo de duración previsto**, los firmantes del convenio podrán acordar **unánimemente** su **prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción**.

3.5 TRAMITES PRECEPTIVOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO

La tramitación de los convenios exigirá la redacción de una **memoria donde se justifique su necesidad y oportunidad, su impacto económico** y todo lo previsto para los mismos en la Ley 40/2015, 1 de octubre, incluyendo que el objeto del convenio a tramitar no contendrá prestaciones propias de los contratos.

Al expediente habrán de adjuntarse además de la memoria justificativa, lo siguientes documentos:

- a. El **informe preceptivo del servicio jurídico**, salvo cuando se utilice un convenio tipo, es decir, que se ajuste a un modelo normalizado previamente informado por el servicio jurídico.
- b. Resto de informes preceptivos.
- c. **Autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública** para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes.
- d. **Informe del Ministerio Política Territorial**, respecto de los convenios que se suscriban entre la AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, con las CCAA o con EELL o con sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en los casos siguientes:
 - Convenios cuyo objeto sea la cesión o adquisición de la titularidad de infraestructuras por la AGE.
 - Convenios que tengan por objeto la creación de consorcios.
- e. El **certificado de existencia de crédito** para aquellos convenios que contengan compromisos económicos plurianuales.
- f. **Autorización del Senado** para los convenios suscritos con las CCAA.

Los informes y autorizaciones deberán emitirse en un plazo máximo de siete días hábiles desde su solicitud, transcurridos los cuales se continuará la tramitación. En cualquier caso, deberán emitirse e incorporarse al expediente todos los informes preceptivos antes de proceder al perfeccionamiento del convenio.

Además de los trámites relacionados, en el caso de que se trate de convenios y encomiendas de gestión que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías de la información, comunicaciones o Administración Digital en el ámbito de la AGE y sus Organismos Públicos, también será preceptivo solicitar el **informe a la Secretaría General de Administración Digital**, tal y como establece al artículo 16 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

3.6 EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS

La Ley prevé como formas de extinción del convenio “el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto”, tal y como recoge el artículo 51.1 de la Ley, y, además, por incurrir en alguna de las causas de resolución relacionadas en el artículo 51.2.

Serán causas de resolución de un convenio:

- El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
- El acuerdo unánime de todos los firmantes.
- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

3.7 CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LOS CONVENIOS

Los convenios cuyos **compromisos económicos superen los 600.000 euros, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas** u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, dentro de los **tres meses** siguientes a su suscripción, modificación, prórroga o variaciones de plazo, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos o la extinción de los mismos.

Para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se contempla la información sujeta a obligación de publicidad activa. Entre la información a publicar se encuentra la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.

Esta información estará disponible para la AGE en el Portal de la Transparencia (<https://transparencia.gob.es/>), cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la información sujeta a publicidad activa, cuya gestión es competencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública según se establece en el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

3.8 CONVENIOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

El convenio es un instrumento jurídico muy utilizado para la prestación de servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones que permite la cooperación de los diferentes organismos en la prestación conjunta de servicios y la reutilización de los sistemas de información, entre otros.

Normativamente, se hace referencia a ello en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, donde establece que las AAPP deberán realizar el **intercambio de los documentos electrónicos en entornos cerrados de comunicaciones** establecidos entre AAPP, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, siendo de esta forma considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores. En el caso de que los participantes pertenezcan a distintas Administraciones las condiciones, garantías y naturaleza de datos a intercambiar se establecerá mediante un convenio suscrito entre ellas.

El artículo 347 de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público** (LCSP), establece la creación de la Plataforma de Contratación del Sector Público cuya gestión corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado, con el objetivo de permitir la difusión, a través de Internet, del perfil del contratante de los órganos de contratación. Las **Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas pueden optar por alojar sus perfiles del contratante directamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo con los convenios** que, a tal efecto, se suscriban entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el órgano de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.

En la misma línea, en cumplimiento de los principios de cooperación, colaboración, coordinación y reutilización, se incluyen entre las funciones competencia de la Secretaría General de Administración Digital, la definición de los medios y servicios comunes digitales, incluidos los declarados compartidos y, en su caso, su provisión, explotación y gestión para el conjunto de las administraciones públicas, según el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los mencionados **servicios comunes incluidos en el Catálogo de Servicios de Administración Digital**, podrán ser usados por otras Administraciones previa suscripción del correspondiente convenio donde se establezcan las condiciones de utilización, garantías, acuerdos de nivel de servicio y contraprestaciones económicas, en su caso. Ejemplo de ello, es el convenio publicado en la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y Patrimonio Nacional, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18667).

4 LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

De acuerdo con las Naciones Unidas una colaboración público-privada puede definirse generalmente como una forma de colaboración o esfuerzo común entre los sectores público y privado con el propósito de desarrollar, construir, explotar y financiar un proyecto. Una colaboración público-privada está consignada por una serie de acuerdos interrelacionados entre los agentes públicos y privados por los que se definen sus respectivos derechos y obligaciones según la configuración legal y política existente.

El libro verde sobre la colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones de la Comisión Europea define la colaboración entre los ámbitos público y privado como “las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio”. Y establece las principales notas que caracterizan estas formas de cooperación:

- La duración relativamente larga de la relación, que implica la cooperación entre el socio público y el privado en diferentes aspectos del proyecto que se va a realizar.
- El modo de financiación del proyecto, en parte garantizado por el sector privado, en ocasiones a través de una compleja organización entre diversos participantes. No obstante, la financiación privada puede completarse con financiación pública, que puede llegar a ser muy elevada.
- El importante papel del operador económico, que participa en diferentes etapas del proyecto (diseño, realización, ejecución y financiación). El socio público se concentra esencialmente en definir los objetivos que han de alcanzarse en materia de interés público, calidad de los servicios propuestos y política de precios, al tiempo que garantiza el control del cumplimiento de dichos objetivos.
- El reparto de los riesgos entre el socio público y el privado, al que se le transfieren riesgos que habitualmente soporta el sector público. No obstante, las operaciones de CPP no implican necesariamente que el socio privado asuma todos los riesgos derivados de la operación, ni siquiera la mayor parte de ellos. El reparto preciso de los riesgos se realiza caso por caso, en función de las capacidades respectivas de las partes en cuestión, para evaluarlos, controlarlos y gestionarlos.

En España, la regulación sobre la materia ha estado contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que contemplaba en su artículo 11 el contrato de Colaboración entre el sector público y el sector privado. Se trataba de una de las novedades de la TRLCSP, aunque su utilización queda limitada pues sólo es posible cuando otras fórmulas contractuales no puedan satisfacer las finalidades públicas perseguidas. Se trata de la traslación al derecho español de la figura conocida como “Public Private Partnership” (PPP), desarrollo conjunto de un proyecto en el que el sector público y la Entidad Privada actúan en un plano de igualdad, caracterizándose sobre todo porque es la Entidad privada la que aporta la financiación. Estaba previsto para prestaciones de gran complejidad y su duración máxima será de 20 años, aunque podía llegar a 40 años en el caso de concesión de obra pública.

Actualmente en la normativa española no se encuentra regulada explícitamente la figura de colaboración pública privada, pero existen numerosos instrumentos que permiten que las entidades privadas puedan participar en la actividad del sector público.

Puede definirse una colaboración pública privada basada en vínculos contractuales entre las diferentes partes. Los contratos regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, permiten que personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y cumplan con los requisitos establecidos, puedan ser adjudicatarios para proveer de los bienes y servicios de que precisan los poderes adjudicadores para el desarrollo de sus actividades propias. La contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

La Ley anteriormente citada suprime la figura del contrato de colaboración público privada, como consecuencia de la escasa utilidad de esta figura en la práctica. El objeto de este contrato se puede realizar a través de otras modalidades contractuales, como es, fundamentalmente, el **contrato de concesión**, que se caracteriza por el vínculo directo que existe entre la empresa y el usuario final, el sector privado realiza un servicio a la población en lugar del sector público, pero bajo su control. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones de los contratos de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Merece destacarse que, en ambas figuras, necesariamente debe haber una transferencia del riesgo operacional de la Administración al concesionario.

Cabe mencionar, también, la introducción del nuevo **procedimiento de asociación para la innovación**, el cual se ha previsto expresamente para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos innovadores, para su posterior adquisición por la Administración. Se trata, por tanto, de supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las necesidades del órgano de contratación.

En este procedimiento, se contemplan varias fases que se resumen en la siguiente imagen.

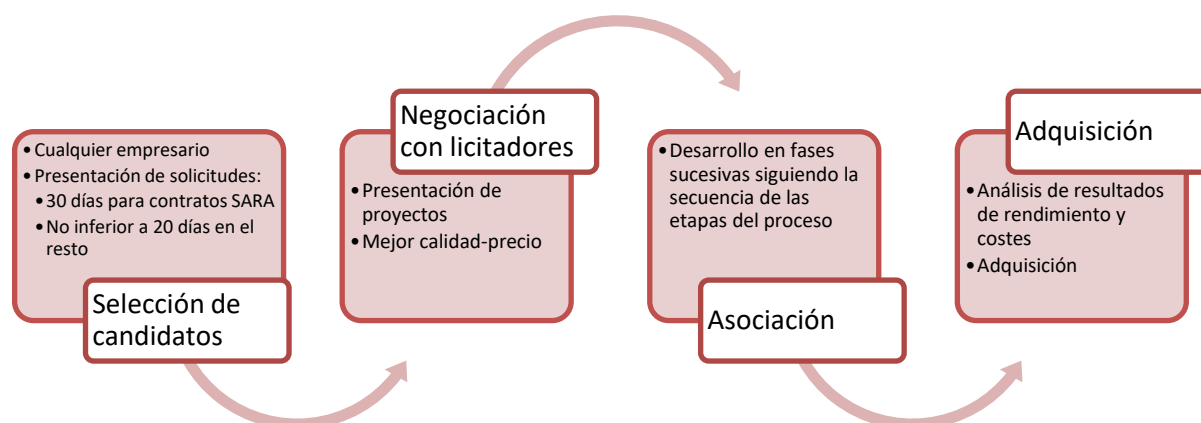


Figura 1. Procedimiento de asociación para la innovación

Por último, en el ámbito de los convenios como se ha visto en el apartado 2.2 de este tema, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contempla como un tipo de convenio aquellos firmados entre una Administración pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.

En relación con lo indicado anteriormente, y desde el punto de vista institucional, puede considerarse colaboración público-privada la creación de una entidad en la que participan una entidad pública y otra privada. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, incluye entre las entidades integrantes del sector público institucional los **consorcios**, definiéndolos como “entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, **creadas por varias AAPP o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas**, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias”.

El instrumento jurídico que se utilizará para su creación será un convenio entre las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes, siendo preceptiva la autorización del Consejo de Ministros en el caso de que en los mismos participe la AGE o sus OOPP y entidades vinculadas o dependientes. La Ley restringe la actividad de estas entidades a lo dispuesto en las leyes y a las actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos.

En 2020, con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se da mayor valor a la colaboración-pública privada con la creación de los **Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs)**. Esta nueva figura permitirá movilizar un mayor número de recursos y gestionar de una forma más ágil y flexible aquellos proyectos financiados con el Instrumento Europeo de Recuperación. Se define PERTE en el artículo 8 de la citada normativa como aquellos “**proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española**”.

La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por “**acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del titular o de los titulares del departamento** o departamentos competente por razón de la materia, acompañada de una memoria explicativa en la que se describirá la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas y los requisitos para la identificación de los posibles interesados”. Todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE se deberán inscribir en el **Registro estatal de entidades interesados en los PERTE** dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La creación de este registro se realizará en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley mediante orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En el capítulo VII del anterior Real Decreto-ley, se definen los siguientes instrumentos de colaboración público-privada que permitirán la ejecución del PRTR:

- **Agrupaciones para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas** para actividades vinculadas con el Plan: Para la concesión de subvenciones de actividades vinculadas con el Plan podrán ser beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad. Se deberá suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento.
- **Consorcios**: se podrá autorizar la creación de consorcios previo informe favorable del Comité Técnico en relación con un proyecto concreto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- **Sociedades de economía mixta**: para la adjudicación de contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, cuando esté sujeto a regulación armonizada relativo a un proyecto enmarcado en el Plan. Será requisito que concorra mayoritariamente capital público con capital privado y que se cumplan las dos condiciones siguientes:
 - La elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en la LCSP, para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto.
 - Que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado-

5 RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

5.1 NORMATIVA

La relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas tiene su regulación principal en la **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas** que contiene las disposiciones del funcionamiento ad-extra de la Administración.

La mencionada ley se desarrolla en el **Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos**, que también será objeto de estudio en este apartado.

5.2 AMBITO SUBJETIVO

El artículo 2 de la Ley establece que la misma será de aplicación para todo el sector público comprendido por:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) El sector público institucional.
 - 1) organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AAPP.
 - 2) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las AAPP, en las normas que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
 - 3) Las Universidades públicas, por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.

De las entidades relacionadas solo las tres primeras y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AAPP son consideradas Administraciones Públicas a los efectos de lo previsto en la Ley.

Las Corporaciones de Derecho Público se registrarán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración pública, y supletoriamente por la presente Ley.

5.3 CAPACIDAD DE OBRAR Y CONCEPTO DE INTERESADO

5.3.1 Capacidad de obrar

El artículo 3 hace referencia a los sujetos que cuentan con capacidad de obrar, es decir, quien tiene la aptitud necesaria para ejercitar sus derechos ante las AAPP. Tal y como se establece en el mencionado artículo serán:

- “• Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

- Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.”

5.3.2 Interesado

Se consideran personas interesadas en un procedimiento:

- **Quienes lo inicien** como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan **derechos que puedan resultar afectados**.
- Aquellos con **intereses legítimos**, individuales o colectivos, que puedan verse afectados por la resolución y **se personen en el procedimiento antes de la resolución definitiva**.
- Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales para defensa de intereses legítimos colectivos.

5.3.3 Representante

Los interesados con capacidad de obrar **podrán actuar por medio de representante**, tal y como está previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El representante podrá ser **persona física con capacidad de obrar o jurídica** cuando este previsto en los estatutos.

Se podrá acreditar la representación por cualquier medio que deje constancia fidedigna de su existencia, se incluye la comparecencia personal o en la sede, o con la acreditación de inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos (en adelante, REA). Para los actos y gestiones de trámite se presume la representación y será preciso incorporar al expediente la acreditación de representación en las circunstancias relacionadas:

- formular solicitudes,
- presentar declaraciones responsables o comunicaciones,
- interponer recursos,
- desistir de acciones, y,
- renunciar a derechos en nombre de otra persona.

El artículo 32 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, especifica que los medios de acreditación de actuación por medio de un representante, que serán entre otros:

- apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica.
- acreditación de su inscripción en el REA.
- certificado electrónico cualificado de representante.
- documento público cuya matriz conste en un archivo notarial o de una inscripción practicada en un registro mercantil.
- certificado cualificado de representante en el caso de representación de personas jurídicas.

5.3.3.1 Registro electrónico de apoderamientos

El artículo 6 de la Ley, regula la existencia de un **registro general de apoderamientos** en cada Administración en el que deberán inscribirse, al menos, los poderes de carácter general. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE. La existencia de un registro general no impedirá que cada Organismo cree registros particulares, siempre y cuando, estos sean interoperables entre sí, garantizando su interconexión, compatibilidad informática y transmisión telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones. Además, también serán interoperables con los registros mercantiles, de propiedad y protocolos notariales.

El apoderamiento «*apud acta*» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Tal y como establece el artículo 33 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, este registro será gestionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y será accesible desde la sede electrónica del PAgE, así como desde las sedes y sedes electrónicas asociadas de la AGE y de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes.

5.3.3.2 Contenido de los asientos

Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:

- Nombre y apellidos o la denominación o razón social, DNI, NIF o documento equivalente del poderdante.
- Nombre y apellidos o la denominación o razón social, DNI, NIF o equivalente del apoderado.
- Fecha de inscripción.
- Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
- Tipo de poder según las facultades que otorgue.

5.3.3.3 Tipos de poderes

Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

- Un poder general para cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
- Un poder para cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
- Un poder para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

5.3.3.4 Validez

Los poderes inscritos en el registro tendrán una **validez determinada máxima de 5 años** desde la fecha de inscripción. Antes de la finalización de este plazo, el poder puede ser revocado o prorrogado, las prórrogas que se aprueben en virtud de ello, tendrán una **validez máxima de 5 años desde la fecha de inscripción**.

5.3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS

Las AAPP tienen la obligación de **verificar la identidad de los interesados**, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para ello, se comprobará el nombre y apellidos o denominación o razón social que consten en el DNI o equivalente.

Para la identificación electrónica de los interesados se podrá utilizar cualquier **sistema con registro previo como usuario que permita garantizar su identidad**. En concreto, serán admitidos:

- Sistemas basados en **certificados electrónicos cualificados de firma electrónica** expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación», en adelante TSL, por sus siglas en inglés Trusted Services List. (<https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/>).
- Sistemas basados en **certificados electrónicos cualificados de sello electrónico** expedidos por prestadores incluidos en la TSL.
- Sistemas de **clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido**, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital, (en adelante, SGAD) que tendrá que ser emitida en el plazo máximo de

3 meses. Esta autorización solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La admisión de este sistema de identificación conlleva la admisión de los dos anteriores.

Los sistemas basados en certificados cualificados de firma electrónica para la identificación electrónica de **persona física** deberán contener al menos: **el nombre y apellidos y el número de Documento Nacional de Identidad**, Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal que conste como tal de manera inequívoca.

Los certificados de representante de **persona jurídica** deberán contener, como mínimo: la **denominación y el Número de Identificación Fiscal** de la persona jurídica y el **nombre y apellidos y número de Documento Nacional de Identidad**, o Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal de la persona que actúa como representante.

5.3.5 FIRMA DE LOS INTERESADOS

Los artículos 10 y 11 regulan los aspectos generales que se deberán cumplir en relación con la firma de los interesados. Estos “podrán firmar por cualquier medio que permita **acreditar la autenticidad** de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la **integridad e inalterabilidad del documento**”.

Se consideran válidos:

- Sistemas de **firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados** expedidos por prestadores incluidos en la TSL.
- Sistemas de **sello electrónico cualificado y avanzado basados en certificados electrónicos cualificados** expedidos por prestadores incluidos en la TSL.
- Otros **que consideren válido** siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la SGAD, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de 3 meses. En este sentido, se aprueba la Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

En el caso de que los interesados realicen la firma de la actuación, con este mismo acto se entiende acreditada la identidad del interesado.

Será obligatorio el uso de la firma para:

- Formular solicitudes.
- Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
- Interponer recursos.
- Desistir de acciones.
- Renunciar a derechos.

5.3.6 ASISTENCIA EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS A LOS INTERESADOS

Las Administraciones Públicas asistirán a los interesados, especialmente en lo referente a la **identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas**, esta previsión se aplica solo a los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente por el artículo 14 que se verá en el apartado siguiente. De esta forma se garantiza que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos.

En el caso de que no disponga de medios electrónicos, su identificación o firma puede ser realizada por un funcionario público. El interesado se identificará ante él y prestará su **consentimiento expreso**, de lo que debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

A efectos de comprobar que empleados públicos pueden realizar estas funciones se crea **un registro de funcionarios habilitados** que se debe mantener actualizado, en el que se incluirán como mínimo los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. Los diferentes registros de las AAPP deben ser interoperables y estar interconectados para garantizar la consulta de la mencionada habilitación.

El artículo 30 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, establece las condiciones que se tienen que cumplir para la identificación o firma mediante personal funcionario público habilitado. El interesado deberá identificarse ante el funcionario o funcionaria y prestar su **consentimiento expreso** para esta actuación, de lo que deberá quedar **constancia por escrito** para los casos de discrepancia o litigio. El personal que realice estas funciones deberá entregar a la persona interesada toda la documentación acreditativa del trámite realizado, y copia del documento de consentimiento expreso y firmado.

En la AGE, este registro se ha creado por la Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, por la que se regula el **Registro de funcionarios habilitados** para la identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes. Tal y como se establece en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, **sólo será válido para los trámites y actuaciones que haya determinado con carácter previo cada organismo**. Los términos de dicha identificación y firma se especificarán mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En el PAgE de la AGE y en las sedes electrónicas, se mantendrá una relación pública, permanentemente actualizada, de dichos trámites y actuaciones.

En el Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE deben constar inscritos, según el artículo 31 del Real Decreto:

- a) El personal funcionario habilitado para la identificación y firma electrónica.
- b) El personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas. Esta habilitación será conferida por los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales, su custodia, el archivo de documentos o que en sus normas de competencia así se haya previsto.
- c) El personal funcionario habilitado que presta servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración General del Estado, que estará habilitados para la identificación y firma electrónica y para la expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier documento que presenten para que se remita desde la Oficina a la unidad competente para su incorporación a un expediente administrativo.

5.4 DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El artículo 13 contiene la relación de **derechos de las personas** en sus relaciones con las AAPP:

- d) A comunicarse con las AAPP a través de un Punto de Acceso General electrónico (PAge) de la Administración.
- e) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las AAPP.
- f) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
- g) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
- h) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- i) A exigir las responsabilidades de las AAPP y autoridades.
- j) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

- k) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las AAPP.
- l) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Las **personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican por medios electrónicos o no**. Además, el medio elegido podrá modificarse en cualquier momento, en contraposición a esto, el artículo 14, contiene el listado de sujetos **obligados a relacionarse electrónicamente con las AAPP**:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las AAPP en ejercicio de dicha actividad profesional. Dentro de este colectivo se incluyen los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- e) Los empleados de las AAPP para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

“Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su **capacidad económica, técnica, dedicación profesional** u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.”

Un ejemplo de utilización de esta última disposición, la encontramos en la Orden TFP/510/2019, de 30 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a los cuerpos o escalas de funcionarios cuya selección corresponde al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

5.5 REGISTROS

El artículo 16 de la Ley, establece la obligación de las Administraciones de contar con un **Registro Electrónico General**, en el que se hará el correspondiente **asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba** en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos, siendo potestativa la anotación de la salida de los documentos oficiales.

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico siempre y cuando sea plenamente interoperable y se encuentre interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.

La creación de los registros electrónicos se realizará mediante una **disposición** que se publicará en el diario oficial correspondiente en función de la Administración a la que pertenezca. El **contenido** de la mencionada disposición de creación debe incluir como mínimo los siguientes extremos:

- órgano o unidad responsable de su gestión,
- fecha y hora oficial, y,
- días declarados inhábiles.

En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. Los asientos se anotarán respetando el **orden temporal** de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha en que se produzcan.

Cada asiento que se realice en el registro deberá contener:

- número,
- epígrafe expresivo de su naturaleza,
- fecha y hora de su presentación,

- identificación del interesado,
- órgano administrativo remitente, si procede,
- persona u órgano administrativo al que se envía, y
- referencia al contenido del documento que se registra, si procede.

Se emitirá **automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada** del documento de que se trate, que debe incluir la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

Los interesados podrán presentar un documento dirigido a las Administraciones en los siguientes lugares:

- En el **registro electrónico del órgano al que se dirijan**, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos integrantes del sector público relacionados en el ámbito de aplicación.
- En las **oficinas de Correos**, en la forma que reglamentariamente se establezca.
- En las **representaciones diplomáticas u oficinas consulares** de España en el extranjero.
- En las **oficinas de asistencia en materia de registros**.
- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los documentos presentados de manera presencial, deben ser **digitalizados** por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, salvo que se presente en un soporte específico no susceptible de digitalización. Los **originales se devolverán al interesado**, salvo en aquellos casos en los que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Cada Administración tiene la **obligación de publicar los días y horario de las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos**. El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede que deberá contar con medidas de seguridad para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

El registro electrónico se regirá por las siguientes **reglas de funcionamiento**:

- Permite la presentación todos los días del año durante las 24 horas (24x7).
- La presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil.
- El inicio del cómputo de plazos será el de la fecha y hora de presentación que se comunicará a quien presente el documento.

Según el artículo 39 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, las AAPP determinarán los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados en el registro siempre cumpliendo con lo previsto en el ENI. Si se detectase código malicioso susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema en documentos que ya hayan sido registrados, se requerirá su subsanación.

Si se deben presentar documentos originales o copias auténticas en soporte no electrónico, se realizará en las oficinas de asistencia en materia de registros. Estos documentos tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de documento en soporte papel desde el momento en que sean digitalizados y tendrán la misma validez que el original. Los documentos presentados en la oficina serán devueltos inmediatamente a la persona interesada.

Si el **tamaño del documento excede la capacidad del Sistema de Interconexión de Registros (SIR)**, se puede sustituir la remisión por la puesta a disposición de los documentos, depositados de forma previa en un repositorio de intercambio de ficheros.

El **Registro Electrónico General de la Administración General del Estado**, regulado en el artículo 38, “será gestionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se configura como el conjunto agregado de:

- a) Los asientos practicados a través de las aplicaciones de que dispongan las unidades que realicen anotaciones en registro.
- b) Las anotaciones que se realicen en cualquier aplicación que proporcione soporte a procedimientos específicos.
- c) Las anotaciones que se practiquen por medio del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no dispongan de modelos normalizados de presentación, independientemente de las Administraciones Públicas u organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes a las que vayan dirigidos. Dicho servicio electrónico será accesible desde la sede electrónica del PAgE de la Administración General del Estado.”

5.6 ARCHIVO DE DOCUMENTOS

El artículo 17 establece, como novedad de la Ley, la obligación de que **cada Administración mantenga un archivo electrónico único** de los documentos electrónicos que correspondan a **procedimientos finalizados**.

Deberá garantizarse la autenticidad, integridad y conservación de los documentos almacenados en los archivos electrónicos, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Para ello se permite la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes distintos de los originales que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

Se tendrá en cuenta las medidas del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) aprobado por el Real Decreto 3/2010, 8 de enero, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, se debe asegurar la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas sobre protección de datos.

Cabe recordar, por su relación con estas disposiciones, que el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

5.7 DOCUMENTOS Y COPIAS

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, define los documentos públicos administrativos como **aquellos válidamente emitidos por los órganos de las AAPP**, que se deberán emitir por escrito a través de medios electrónicos.

Para ser **válidos los documentos electrónicos** deben tener las siguientes características:

- Contener información de cualquier naturaleza archivada en soporte electrónico en formato susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- Disponer de datos de identificación que permitan su individualización.
- Referencia temporal del momento que han sido emitidos.
- Incorporar metadatos mínimos exigidos.
- Incorporar firmas electrónicas (a excepción de documentos meramente informativos o que no formen parte del expediente).

Asimismo, en la Ley se define **copia auténtica como la copia de un documento público administrativo o privado realizada, cualquiera que sea su soporte por los órganos competentes de las AAPP en las que quede garantizada la identidad del órgano y su contenido.**

Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas y en papel, se deberán ajustar a:

- El cumplimiento del ENS, el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) aprobado por Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI).
- Las copias electrónicas de un documento electrónico original o copia electrónica, incluirán metadatos que acrediten su condición de copia y se deberán visualizar al consultar el documento.
- Las copias electrónicas de documentos en soporte papel requerirán que el documento haya sido digitalizado e incluirán metadatos que acrediten su condición de copia y se visualicen al consultar el documento.
- Las copias en papel de un documento electrónico, requerirán que figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano emisor.

Las copias auténticas **tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.**

En esta línea, uno de los derechos de los interesados relacionado en el artículo 53 de la Ley, es que los interesados **podrán solicitar, en cualquier momento**, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos. La solicitud de expedición de una copia auténtica se debe dirigir al órgano que emitió el documento original.

Los interesados **no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración**, siempre que el interesado haya expresado su **consentimiento** a que sean consultados o recabados. Los documentos a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, completa las disposiciones de la ley realizando la definición de documento administrativo electrónico en el artículo 46, según el cual “se entiende por **documento administrativo electrónico** la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente, y que haya sido generada, recibida o incorporada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones sujetas a Derecho administrativo”. Cuando se tenga que dar acceso a un interesado a los documentos electrónicos de un expediente este acceso se entenderá válido cuando se haga entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados.

Todos los documentos administrativos electrónicos deben llevar una **referencia temporal**, que se podrá realizar por una de las siguientes modalidades:

- **Marca de tiempo**, consistente en la asignación de la fecha, y en su caso la hora.
- **Sello electrónico cualificado de tiempo**, que consistirá en la asignación de una fecha y hora con la intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza. De esta forma, se asegura la exactitud e integridad de la marca de tiempo.

5.8 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Los actos administrativos se producirán por **escrito a través de medios electrónicos**, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Siempre deberán ser **motivados**, haciendo referencia a hechos y fundamentos de derecho, los siguientes actos:

- Los que limiten derechos subjetivos o interesen legítimos.

- Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o dictamen de órganos consultivos.
- Los acuerdos de suspensión de actos y adopción de medidas provisionales.
- Los acuerdos de aplicación de tramitación de urgencia, ampliación de plazos y realización de actuaciones complementarias.
- Los que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
- Los que acuerden la terminación por imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas.
- Los que acuerden el desistimiento por la Administración en los iniciados de oficio.
- Las propuestas de resolución y actos de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
- Los actos que resuelvan procedimiento de responsabilidad patrimonial.
- Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

5.9 COMUNICACIONES

El artículo 41 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, establece que cuando la relación de los interesados deba realizarse de forma obligatoria por medios electrónicos, según el artículo 14 de la Ley, se tendrán que comunicar, al menos, los siguientes actos o trámites:

- La fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración.
- La fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación, así como de los efectos del silencio administrativo.
- La solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la Administración instructora.
- La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, así como la finalización de dicho procedimiento.
- La solicitud de un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta Administración y la recepción, en su caso, de dicho informe.
- La solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, cuando este sea indispensable para la resolución del procedimiento, así como el contenido del pronunciamiento cuando la Administración actuante tenga la constancia del mismo.
- La realización del requerimiento de anulación o revisión de actos.

5.10 NOTIFICACIONES

Las notificaciones serán cursadas en el plazo de **10 días desde que el acto haya sido cursado**. Deberán tener el siguiente contenido:

- Texto íntegro de la resolución.
- Indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
- Recursos que procedan, órgano al que deben presentarse y plazos.

Se practicarán **preferentemente por medios electrónicos**, y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Se pueden realizar por medios no electrónicos cuando:

- Se presente el interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
- Para asegurar la eficacia mediante la entrega directa de un empleado público.

Las notificaciones serán **válidas** siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

- Permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso, de sus fechas y horas. (la acreditación se incorpora al expediente).
- Contenido íntegro.
- Identidad fidedigna del remitente y del destinatario.

El interesado podrá identificar un **dispositivo electrónico y/o correo electrónico para envío de un aviso informándole de la puesta a disposición de una notificación**.

Cuando se realice la **notificación por distintos cauces** se tomará como fecha de notificación la que se produzca en **primer lugar**.

5.10.1 Notificaciones electrónicas

Las notificaciones electrónicas se practicarán por **comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única o ambos, debiendo quedar constancia de la fecha y hora del acceso al contenido**. Se entenderán practicadas cuando se produzca el acceso a su contenido y **rechazadas cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido**. Los interesados podrían acceder a las notificaciones desde el PAgE que funcionará como portal de acceso. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán, también, ser puestas a disposición del interesado en la sede.

En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

- Si el acto va acompañado de elementos no susceptibles de conversión.
- Las que tengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

La **notificación por comparecencia electrónica** consiste en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano u organismo público actuante.

Según el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, cuando se realice la comparecencia electrónica se hará entrega a la persona interesada de un acuse de recibo que permita justificar el acceso al contenido de la notificación o el rechazo del interesado a recibirla. El contenido mínimo del acuse es:

- Identificación del acto notificado.
- Persona destinataria.
- La fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición.
- La fecha y hora del acceso a su contenido o del rechazo.

Con carácter previo al acceso al contenido de la notificación, las personas interesadas serán informadas de dicho acceso al contenido, del rechazo expreso de la notificación o bien la presunción de rechazo por haber transcurrido el plazo de 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin acceder al contenido de la misma, dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento.

El estado del trámite de notificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada se sincronizará automáticamente con la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHÚ), y viceversa, si la notificación también se hubiera puesto a disposición del interesado en aquella.

5.10.2 Notificación infructuosa

Se considera que una notificación ha sido infructuosa cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

- Cuando los interesados sean desconocidos.
- Se ignora el lugar de notificación.

- La notificación no se ha podido practicar.

En el caso de que se produzca esta situación se deberá publicar un anuncio en el BOE. Previamente y con carácter facultativo se podrá publicar un anuncio en el boletín de CCAA o provincia o tablón de edictos del Ayuntamiento donde se encuentre el último domicilio conocido del interesado.

5.11 PUBLICACIÓN DE ACTOS

Los actos serán objeto de publicación, en el diario oficial que corresponda según la Administración de la que proceda el acto, cuando:

- lo establezcan las normas reguladoras.
- lo aconsejen razones de interés público.
- tenga por destinatarios una pluralidad de personas.
- se trate de actos de un procedimiento selectivo o concurrencia competitiva.

5.12 INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD NORMATIVA DE LAS AAPP

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, incluye varias novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas garantizando así los principios de transparencia y buena regulación. Entre los preceptos relacionados, destaca la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Esta consulta pública, se hará a través del portal web de la administración competente.

En virtud del artículo 132, todas las Administraciones divulgarán un **Plan Anual Normativo** en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente, dicha medida mejora la planificación normativa ex ante en aras de una mayor seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento.

También contiene medidas en relación con la evaluación ex post, puesto que en el artículo 130, junto con el deber de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado.

6 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

6.1 NORMATIVA

La primera referencia al procedimiento administrativo se encuentra en el **artículo 105 de la Constitución Española** que establece una reserva de ley en tres ámbitos diferenciados: la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso a los archivos y registros administrativos; y, finalmente, la audiencia del interesado en el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos.

El marco normativo en el que se ha realizado la actuación pública en los últimos años ha sido la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La irrupción de las tecnologías de la información hizo necesaria complementar esta Ley para el fomento de la administración electrónica y garantizar este canal de acceso a todos los ciudadanos, en virtud de ello se aprobó la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

La práctica administrativa demostró la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos generando, en ocasiones, problemas de inseguridad jurídica. En coherencia con este contexto, se propuso una reforma del ordenamiento jurídico público impulsando así la aprobación de la **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**.

6.2 PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS

El plazo máximo para resolver será el fijado en la norma reguladora del procedimiento. Este plazo **no podrá exceder de 6 meses** salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la UE. En el caso de que la norma reguladora **no establezca el plazo máximo este será de 3 meses**.

El plazo anteriormente indicado se contará:

- Desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio.
- Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación, en los iniciados a solicitud del interesado.

La Administración está obligada a dictar **resolución expresa y notificarla**.

Cuando se indique los plazos en horas o días, se entiende que son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que forman parte de un día hábil, **excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos**. La declaración de los sábados como días inhábiles fue una de las novedades destacadas en la ley ya que permite unificar los plazos en el ámbito judicial y administrativo.

En el caso de que el plazo se fije en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. En el caso de que en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al del inicio del cómputo, el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo coincida con un día inhábil se entenderá automáticamente prorrogado al primer día hábil siguiente. De la misma forma, si el día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano, o a la inversa, se considera inhábil en todo caso.

La AGE y las Administraciones de las CCAA, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las CCAA comprenderá los días inhábiles de las EELL correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

El artículo 33 posibilita la **tramitación de urgencia** de los procedimientos cuando razones de interés público lo aconsejen, en este caso se reducirán todos los plazos a la mitad excepto los de presentación de solicitudes y recursos.

6.3 DERECHOS DEL INTERESADO

En el apartado 5.4 de este documento se relacionaron los **derechos de las personas** en sus relaciones con las AAPP. El artículo 53 de la Ley, amplía este listado de derechos para aquellos considerados interesados en el procedimiento administrativo, entendiendo como interesado lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley.

- a) A conocer, **en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos** en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. También tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos.
- b) Si se relacionan por medios electrónicos, tendrán derecho a consultar esta información en el PAgE de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de facilitar copias mediante la puesta a disposición de las mismas en el PAgE o en las sedes.
- c) A identificar a las autoridades y al personal de las AAPP bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- d) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
- e) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las AAPP o que hayan sido elaborados por éstas.
- f) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
- g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
- h) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
- i) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos

6.4 FASES DEL PROCEDIMIENTO

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, recoge en el Título IV una serie de disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos. Distingue cuatro fases en su tramitación: iniciación (Capítulo II), ordenación (Capítulo III), instrucción (Capítulo IV) y finalización (Capítulo V). A continuación, pasaremos a analizar cada una de las fases del procedimiento administrativo.



Figura 2. Fases del procedimiento administrativo común

6.4.1 Iniciación

La iniciación del procedimiento puede ser de **oficio o a solicitud del interesado**. La iniciación de oficio a su vez puede ser por iniciativa propia o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

En el caso de que, varios procedimientos guarden identidad sustancial o íntima conexión, se pueden acumular, siempre que lo tenga a tramitar y resolver el mismo órgano, sobre lo cual no cabe recurso.

Antes del inicio del procedimiento se puede realizar el trámite conocido como **información y actuaciones previas**, establecido en el artículo 55, que permite conocer las circunstancias y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Una vez iniciado el procedimiento, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, el órgano competente podrá acordar las **medidas provisionales** que considere oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. En todo caso, se tendrán en cuenta los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Las medidas provisionales, también se pueden adoptar antes del inicio del procedimiento, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. En este último caso, las medidas que sean adoptadas tendrán que ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación que tendrá que efectuarse antes de los quince días siguientes a su adopción.

Las medidas provisionales que se pueden acordar son:

- a) Suspensión temporal de actividades.
- b) Prestación de fianzas.
- c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.
- d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
- e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
- f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
- g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
- h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las AAPP.

Las **solicitudes de iniciación de un procedimiento tendrán que tener, como mínimo, el siguiente contenido:**

- a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
- b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las AAPP les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
- c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
- d) Lugar y fecha.
- e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación (El listado de códigos actualizado debe estar en la sede electrónica y las oficinas de registro tienen obligación de facilitarlo).

Los interesados podrán **solicitar el recibo que acredite la fecha y la hora de presentación** de aquellas solicitudes, comunicaciones y escritos presentados, tanto de forma electrónica como en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración.

En las sedes y oficinas de registro existirán **modelos y sistemas de presentación masiva** que permitan presentar simultáneamente varias solicitudes, siendo su uso es voluntario. Los interesados podrán acompañar los elementos que estimen necesarios para completar la solicitud.

Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

Si en un procedimiento concreto se establecen expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de **uso obligatorio por los interesados**.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos anteriormente relacionados, se permitirá la **subsanción y mejora de la solicitud** por parte de los interesados, que deberá realizarse en el **plazo de 10 días**, si no se considerará desistido en su solicitud. En el caso de que no sean de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva y cuando se considere que la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, se puede ampliar el plazo anterior en 5 días.

El reconocimiento o el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad puede realizarse a través de una declaración responsable o una comunicación, pudiendo ser exigible solo **la declaración o la comunicación, no ambas acumulativamente**.

La Ley define **declaración responsable** como el “documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”. Los requisitos constarán de manera expresa, clara y precisa.

Así mismo, define **comunicación** como el “documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho”.

Para ambos tipos de documentos las administraciones deben publicar, fácilmente accesibles, los correspondientes modelos que estarán permanentemente actualizados.

6.4.2 Ordenación

La ordenación del procedimiento no supone realmente una fase del mismo que haya de seguir a la fase de iniciación, sino que, bajo esta rúbrica, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, incluye una serie de conceptos, principios y medidas tendentes a procurar el desenvolvimiento del procedimiento para que éste llegue lo más rápidamente posible hasta la resolución final.

Se define un **expediente administrativo** como el “conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”. Tendrán formato electrónico.

El expediente puede estar formado por: documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y diligencias y deberá constar en el mismo una copia electrónica certificada de la resolución adoptada. También incluirá un **índice numerado** de todos los documentos que contenga cuando se remita.

No forma parte del expediente: información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y base de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las AAPP, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento

Cuando sea necesaria la remisión del expediente se tendrá en cuenta el ENI y las NTI que le apliquen. Se enviará completo, foliado, autenticado y con índice también autenticado. La autenticación del índice garantiza la integridad e inmutabilidad del expediente. Un mismo documento puede estar en varios expedientes.

El procedimiento administrativo **se impulsará de oficio en todos sus trámites (principio de oficialidad) y a través de medios electrónicos respetando los principios de transparencia y publicidad. Además, en su tramitación se guardará orden riguroso de incoación.** De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se **acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo** y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (**principio de celeridad**).

Los tramites que deban ser cumplimentados por los interesados contarán, con carácter general, de un plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación, salvo que se fije otro en la norma correspondiente.

6.4.3 Instrucción del procedimiento

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, **se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos**, por el órgano que tramite el procedimiento. Los interesados podrán proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. Si requieren la intervención de los interesados habrán de practicarse de la forma que le resulte más conveniente y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

Las aplicaciones y sistemas de información utilizados en el procedimiento deberán garantizar:

- El control de los tiempos y plazos.
- La identificación de los órganos responsables.
- La tramitación ordenada de los expedientes.
- Facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

Las actividades de instrucción previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, comprenderán:

a. Alegaciones (artículo 76).

Se podrán realizar en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. También podrán aportar documentos y otros elementos de juicio. En todo momento podrán alegar defectos de tramitación.

b. Prueba (artículos 77 y 78).

Se podrán acreditar por cualquier medio admisible en derecho. El plazo para la realización de informes **no podrá ser superior a 30 días ni inferior a 10**, pudiendo otorgar un periodo extraordinario no superior a 10 días si lo solicita el interesado y el instructor lo considera necesario. La notificación de la prueba, deberá realizarse con la antelación suficiente, y en ella, constará el lugar, fecha y hora. El interesado puede nombrar técnicos que le asistan. El rechazo de pruebas siempre se deberá realizar mediante resolución motivada, si son improcedentes o innecesarias.

c. Informes.

Por defecto serán **facultativos y no vinculantes**. Serán emitidos a través de medios electrónicos. El plazo general de emisión de informes es de 10 días. Si no se emite un informe preceptivo en plazo se puede suspender el procedimiento, si se trata de un informe facultativo se puede continuar con la tramitación del procedimiento.

d. Trámite de audiencia (artículo 82).

Se abrirá un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 para alegar y presentar documentos y justificaciones. Si antes del vencimiento del plazo manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones, se tendrá por realizado el trámite. Se puede prescindir de este trámite si no se tienen en cuenta otros hechos ni alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

e. Información pública (artículo 83).

Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera se publicará un **anuncio en el Diario oficial correspondiente que señalará el lugar de exhibición del expediente**, además, estarán a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede. La comparecencia en este trámite de información pública no otorga la condición de interesado.

6.4.4 Finalización del procedimiento

Pondrán fin al procedimiento:

- **Resolución:** es la forma normal de finalización y siempre decidirá las cuestiones planteadas y derivadas. Será congruente con la solicitud, la Ley prohíbe la <<reformatio in peius>>, es decir, **que la resolución pueda agravar la situación inicial del interesado**. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la **resolución del procedimiento se dictará electrónicamente** y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en la Ley.
- **Desistimiento:** se realizará por la Administración, de forma motivada en los procedimientos iniciados de oficio, o por los interesados.
- **Renuncia al derecho por parte de los interesados.** Se puede realizar por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan. Esta forma de terminación se diferencia del desistimiento en que, en este caso, conlleva el abandono del derecho de acción, no pudiéndolo ejercer en un momento posterior.
- **Declaración de caducidad:** se producirá en procedimientos iniciados por el interesado transcurridos 3 meses, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causas imputables al propio interesado, en aplicación del principio de impulso de oficio.
- **Imposibilidad material de continuar el procedimiento.**
- **Terminación convencional:** se permite la finalización del procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos, siempre y cuando, estos no sean contrarios al ordenamiento.

6.5 TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA

En base al principio de simplificación administrativa se incluye como novedad en el artículo 96 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Esta forma de tramitación **se acordará de oficio o a solicitud del interesado por razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento**. La solicitud de los interesados puede ser desestimada sin que pueda recurrirse. El acuerdo se notificará a todos los interesados, y si alguno manifiesta su oposición expresa se debe seguir la tramitación ordinaria.

Se puede continuar la tramitación de forma ordinaria en cualquier momento antes de la resolución.

El plazo para resolver el procedimiento siguiendo la tramitación simplificada deberá ser de **30 días desde el siguiente al de la notificación del acuerdo de tramitación simplificada**.

Los trámites incluidos en este modo de tramitación son:

- a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
- b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
- c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.

- d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
- e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
- f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
- g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
- h) Resolución.

6.6 EJECUCIÓN

Los actos emitidos por las Administraciones serán **inmediatamente ejecutivos** salvo que:

- Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
- Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.
- Una disposición establezca lo contrario.
- Se necesite aprobación o autorización superior.

Si hay una obligación de pago derivada de una sanción o multa se realizará preferentemente utilizando medios electrónicos, pudiendo utilizar para ello: tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria u otros autorizados por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.

La ejecución forzosa se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a un acto administrativo, pudiendo realizarse por los siguientes medios:

- apremio sobre el patrimonio,
- ejecución subsidiaria,
- multa coercitiva, y,
- compulsión sobre las personas.

6.7 ENTRADA EN VIGOR

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, **entró en vigor al año de su publicación, es decir, el 2 de octubre de 2016**. Sin embargo, se estableció un plazo de adaptación para que las Administraciones pudieran cumplir con lo dispuesto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico que producirían efectos a partir del día 2 de octubre de 2018. Este plazo que fue ampliado hasta el 2 de octubre de 2020, ha vuelto a ser modificado recientemente ampliándolo hasta el **2 de abril de 2021** por el Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

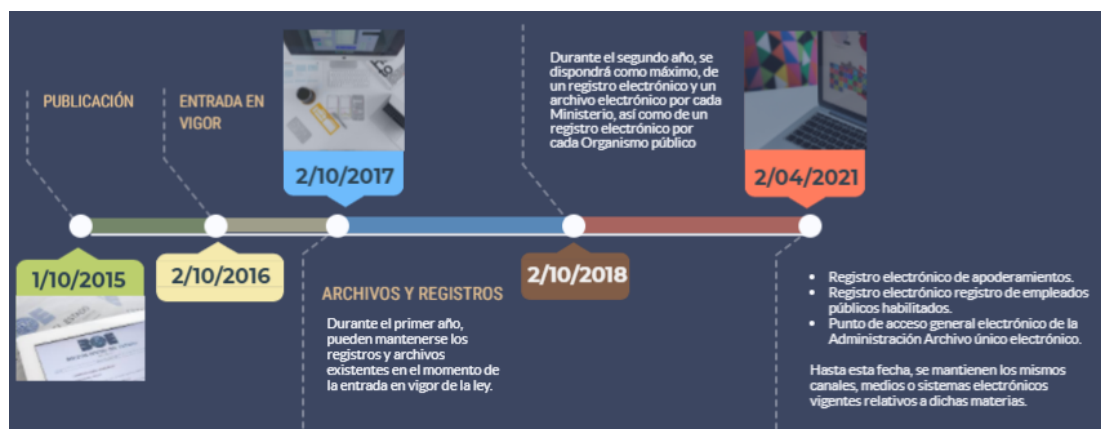


Figura 3. Calendario de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7 FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS TIC

Durante los últimos tiempos, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante, TIC) han sido el eje tractor de los cambios sufridos en la Administración, en pro de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, racionalizar el gasto y aumentar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones. El Plan de Transformación Digital de la AGE, también conocido como Estrategia TIC, aprobado en septiembre de 2015, tiene entre sus objetivos estratégicos la utilización de las TIC para la mejora de los procesos <<ad-intra>> y <<ad-extra>> de la Administración. El funcionamiento <<ad-intra>> está relacionado con el primer objetivo “Incremento de la productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la Administración” cuyas líneas de acción son: “Transformar los procesos de gestión internos de las unidades administrativas en electrónicos” y “Desarrollar el puesto de trabajo digital”. Desde el punto de vista del funcionamiento <<ad-extra>>, el segundo objetivo estratégico establece que “el canal digital ha de ser el medio preferido por ciudadanos y empresas para relacionarse con la Administración” y el tercer objetivo “mayor eficiencia en la prestación de los servicios TIC en el seno de la Administración”, completando así el conjunto de medidas para la implantación de la Administración digital en la AGE.

Por otro lado, el Real Decreto 806/2014, de 19 de diciembre, establece el modelo de gobernanza TIC y contempla la creación de un Catálogo de Servicios Comunes en el que se incluirán los medios, servicios, infraestructuras técnicas o aplicaciones desarrolladas por la SGAD cuya provisión de manera compartida facilite la aplicación de economías de escala y contribuya a la racionalización y simplificación de la actuación administrativa. Dentro de este catálogo estarán también incluidos los medios y servicios compartidos, que serán aquellos que “en razón de su naturaleza o del interés común, respondan a necesidades transversales de un número significativo de unidades administrativas” y cuya utilización será de carácter obligatorio y sustitutivo para los organismos de la AGE. La Comisión Estratégica TIC (CETIC) será la encargada de “impulsar la colaboración y cooperación con las CCAA y las EELL para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la compartición de infraestructuras técnicas y los servicios comunes que permitan la racionalización de los recursos TIC a todos los niveles del Estado”.

En virtud de lo anteriormente dispuesto, a continuación, se relacionan los sistemas desarrollados para la actuación administrativa, en general, y el procedimiento administrativo en particular, sin entrar en un análisis pormenorizado de ellos al ser objeto del tema 49.

El artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece los principios de las sedes electrónicas definiéndolas como las “direcciones electrónicas, disponibles para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones”. Para ello, la SGAD proporciona el sistema **ACCEDA**, que facilita a los organismos la creación de sedes electrónicas incluyendo, además, un gestor para la tramitación electrónica de los expedientes que se inician en la sede, totalmente configurable gracias a su módulo de administración.

Los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, regulan la representación del interesado y los registros electrónicos de apoderamientos. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, y para acreditar dicha representación se puede realizar mediante la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Para poder consultar este registro se crea el sistema **@podera**.

La mencionada aplicación está integrada con el sistema **Representa** que se trata de un punto común para la validación de la habilitación de los profesionales asociados a colectivos de representación de personas físicas o jurídicas. Representa también estará interconectado con el Registro de Funcionarios Habilitados (en adelante, RFH). El sistema **habilit@** permite consultar este registro y hacer constar las habilitaciones de los funcionarios de la AGE y sus organismos públicos para que actúen ante la administración en nombre del ciudadano en procedimientos que requieran firma electrónica regulado en los artículos 12 y 13 de la Ley. Este registro se creó por Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, por la que se regula el Registro de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la AGE y OOPP vinculados o dependientes.

En el capítulo II, artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se regulan los sistemas de identificación y firma electrónica de los interesados. En este sentido, para el cumplimiento del precepto del artículo 9, destaca la Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de

Consejo de Ministros por el que se aprueba **Cl@ve**. Se trata de la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas y certificados electrónicos. Con la puesta en funcionamiento de este sistema se pretendía dotar a los ciudadanos de un modo simple, rápido y seguro de identificación y firma para usar en su relación electrónica con los prestadores de servicios del Sector Público. Su desarrollo se realizó sobre dos sistemas ya operativos, el PIN24 de la AEAT para usuarios con acceso ocasional, pasando a denominarse Cl@ve PIN, y el sistema de usuario y contraseña de la Seguridad Social orientado a usuarios con acceso frecuente, denominado Cl@ve Permanente. Además, se estableció que se debería habilitar el sistema Cl@ve en todos los servicios y trámites electrónicos dirigidos a los ciudadanos antes del 31 de diciembre de 2015.

Para cumplir los requisitos relativos a la firma electrónica, se crea la **suite @firma** como una plataforma de creación y validación de firma electrónica multi-PKI, que se pone a disposición de las AAPP en modo nube, proporcionando servicios para implementar la autenticación y validación de firma electrónica avanzada y certificados electrónicos. Además, con este sistema se da cumplimiento al artículo 16 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, que establece la **obligatoriedad de la AGE de disponer de una plataforma para la verificación de la vigencia y del contenido de los certificados cualificados** admitidos en el sector público. Este sistema permite que tal verificación se pueda llevar a cabo de forma libre y gratuita para el sector público.

El servicio común de generación y validación de firmas electrónicas fue uno de los 14 servicios incluidos en la primera Declaración de Servicios Compartidos. Los servicios que incluye la suite @firma son los siguientes:

Servicios	
@firma	Plataforma de validación de certificados y firmas
TS@	Autoridad de sellado de tiempo
Cl@vefirma	Servicio de firma con certificados 'en la nube'.
Cl@ve	Plataforma de identificación de personas físicas en base a certificados, claves concertadas, y otros sistemas de identificación europeos
Productos	
@firma federado	Validación de certificados y firmas (de servidor, o de sello)
eVisor	Aplicación web de generación de copias auténticas e informes de firma en pdf
Integr@	Librerías/servicios para la integración con @firma y la firma en servidor local.
Port@firmas / Port@firmas móvil	Componente para la integración de la firma en los flujos de trabajo organizativos.
Fire	Componente que integra servicios de firma en local (PC y dispositivos móviles) y en la nube
Cliente	
Miniapplet	Para navegadores web
Standalone	Aplicación de escritorio
Autofirma	
Firm@Móvil	
Portales	
VALIDe	Aplicación web para el usuario final de validación de firmas y certificados
Portal de firma	Conceptos básicos sobre la firma y en qué consiste el proceso de firma

Los artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establecen los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones y los derechos de los interesados en un procedimiento administrativo, respectivamente.

El primer derecho contemplado, “a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración”, es la base para la creación del sistema con el mismo nombre, como punto de entrada general, vía Internet, del ciudadano a las AAPP. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, en su artículo 7 concreta el objetivo y contenido del mencionado Punto de Acceso General electrónico (PAGe) con el que tendrán que contar todas las AAPP. Se debe facilitar a través del mismo el **acceso a los servicios, trámites e información de los órganos**, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes y “dispondrá de una **sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas** y sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente”. Además, podrá contener un **área personalizada** donde los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos en los que sean interesados y a las notificaciones y comunicación en el ámbito de la Administración competente.

En la AGE, el PAGe será **gestionado Ministerio de Hacienda y Función Pública en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital** del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y alojará la DEHú, que mencionaremos más adelante. Será accesible a través de la URL <https://administracion.gob.es/>, y también permite la comprobación de la autenticidad e integridad, así como la recuperación, de los documentos facilitados por la AGE, a través de un CSV u otro sistema de firma o sello basado en certificado electrónico cualificado.

El área personalizada que debe contener todo PAGe, en el sector público estatal será la **Carpeta Ciudadana** que se regula en el artículo 8 del Reglamento. Además, permite el cumplimiento del artículo 53 de la Ley, que reconoce el derecho a conocer el estado de tramitación de sus expedientes, y a obtener **copias de los documentos** y el artículo 66.1b donde se reconoce el derecho a conocer los códigos de identificación de las unidades tramitadoras del procedimiento.

A Carpeta Ciudadana podrán acceder, mediante los sistemas de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

- El interesado.
- Sus representantes legales.
- Quien ostente un poder general previsto en el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, otorgado por el interesado e inscrito en el REA.

Las AAPP, según el artículo 59 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, podrán integrar sus respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas, o determinadas funcionalidades de las mismas, con la Carpeta Ciudadana del Estado, de forma que el interesado pueda acceder a sus contenidos o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido su punto de acceso.

Continuando con los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las AAPP, en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, también se establece la obligatoriedad de garantizar que los interesados puedan utilizar las lenguas cooficiales de las CCAA. Para ello, se encuentra disponible la **Plataforma de Traducción Automática (PLATA)** que permite la traducción automática a catalán, gallego, valenciano y euskera, y a otros idiomas europeos como inglés, francés y portugués. Este sistema está integrado con el Servicio de Traducción de la Comisión Europea (MT@EC), por lo que se pueden realizar peticiones al MT@EC de forma transparente para idiomas del resto de la UE.

Otra de las novedades de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pasa por la necesaria adaptación de las oficinas de registro a oficinas de asistencia en materia de registros. Para ello surgen diferentes aplicaciones que facilitarán a los organismos el cumplimiento de la ley. Se utiliza **GEISER (Gestión Integrada de Servicios de Registro)** como solución integral de registro que funciona en modo nube para prestar el servicio de registro en cualquier organismo público, cubre tanto la gestión de sus oficinas de registro de entrada/salida, como la recepción y envío de registros en las unidades tramitadoras destinatarias de la documentación. Además, el servicio de registro GEISER es la pieza principal del

Servicio Compartido de Gestión de Registro incluido en la Declaración de Servicios Compartidos aprobada por la CETIC. La aplicación permite la digitalización de la documentación presentada por el ciudadano en las oficinas, y al contar con certificación SICRES 3.0 posibilita el intercambio de registros en formato electrónico con otros organismos conectados a la plataforma SIR. El **sistema de interconexión de registros (SIR)** es la infraestructura de las AAPP que permite el intercambio de registros, independientemente de las aplicaciones de registro que se utilicen. Tal y como establece el artículo 60 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, permite la interoperabilidad de todos los sistemas o aplicaciones de registro electrónico y es gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Función Pública de acuerdo con lo previsto en el ENI y en la correspondiente Norma Técnica.

Otro de los sistemas conectados a SIR para registro electrónico es la **oficina de registro virtual (ORVE)**, servicio en la nube que permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro, y enviarlo electrónicamente al destino al instante mediante la plataforma SIR, sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de administración competente. Para garantizar la interoperabilidad, las unidades y oficinas usuarios deben estar dadas de alta en el sistema DIR3 (Directorio Común). El DIR3 se define como un inventario unificado y común a toda la Administración de las unidades administrativas, previsto como un instrumento de interoperabilidad en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.

El archivo electrónico permite almacenar por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas. Estos archivos electrónicos, destinados a cubrir el conjunto del ciclo de vida de los documentos electrónicos vienen a ser complementarios y equivalentes a los archivos convencionales. Respecto ello, el artículo 46 de la Ley 40/2015 establece la obligación de que “todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible” y el artículo 17 de la Ley 39/2015, obliga a las Administraciones a contar con un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados”, distinguiendo de esta forma el expediente en tramitación del finalizado. El cumplimiento de estas dos disposiciones se realizará mediante la utilización de dos servicios compartidos: Servicio de gestión de expediente y documento electrónico y Servicio de gestión de archivo electrónico. Para la gestión del expediente y documento electrónico se encuentra disponible el sistema **INSIDE**, que permite almacenar y modificar documentos y expedientes electrónicos, asociar documentos a expedientes o la gestión del índice, todo ello en cumplimiento del ENI y de las correspondientes NTI. Para la gestión de archivo definitivo se crea la aplicación web **Archive** basada en el modelo OAIS (Open Archive Information System) que, además, cumple con lo dispuesto al respecto en el ENI.

En el artículo 28, se establece el derecho a no aportar documentos que ya obren en las AAPP, siendo la administración actuante la que deberá recabar dichos documentos salvo que constará oposición expresa de los interesados. La aplicación de este principio se realiza a través de la **Plataforma de Intermediación (PID)**, que cumple lo dispuesto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de protocolos de intermediación de datos. En la actualidad, ofrece la posibilidad de obtener más de 130 certificados y desde su puesta en producción hasta 2020 se han tramitado más de 531 millones de consultas de datos, generando un ahorro estimado hasta la fecha en más de 2.700 Millones de Euros desde 2007, según datos del Observatorio de Administración Electrónica.

El artículo 61 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, establece la consideración de certificado administrativo a las transmisiones de datos mediante consulta de plataformas de intermediación de datos. La transmisión de datos se efectuará a solicitud del órgano tramitador, y se identificarán los datos requeridos y sus titulares, la finalidad para la que se requieren, y, si en la petición de datos interviene un empleado o empleada público, la identificación de este.

Las plataformas de intermediación de datos reguladas en el artículo 62 del anterior Real Decreto deben dejar **constancia de la fecha y hora** en la que se realizó el envío y el procedimiento administrativo o actuación al que se refiere la consulta. Reconoce la PID como la plataforma en el ámbito estatal y “actuará como un punto a través del cual cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público podrá consultar los datos o documentos asociados al procedimiento de que se trate, con independencia de que la presentación de los citados datos o documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate”, además de actuar como **punto de conexión para el**

intercambio de datos o documentos a nivel europeo con la pasarela digital única regulada por el Reglamento (UE) n.º 2018/1724.

Por último, según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, pudiendo acceder los interesados a las mismas desde el PAgE. Las AAPP deberán enviar un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación. Además, el artículo 43 especifica que las notificaciones por medios electrónicos se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica del organismo, la DEHú o mediante ambos sistemas. Para facilitar esta tarea se desarrolla la aplicación **Notific@** que se integra con la plataforma de mensajería **SIM**, para la remisión del mencionado aviso de puesta a disposición. Además, su utilización será obligatoria al tratarse de un servicio compartido para la gestión de notificaciones. En el ámbito de la AGE, Notific@ actuará como **Punto único de notificaciones (PUC) para la remisión de las mismas a la DEHú** disponible a través de la URL <https://dehu.redsara.es/>, que permite a los ciudadanos la puesta a disposición, acceso y comparecencia a las notificaciones y/o comunicaciones emitidas por los diferentes Organismos Emisores de las Administraciones Públicas.

8 RESUMEN ESQUEMÁTICO

1) RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

- a) **Normativa:**
 - i) **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.**
 - ii) **Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.**
- b) **Órganos administrativos:** unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- c) **Órganos consultivos:** órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica.
- d) **Competencia.**
 - i) **Delegación de competencias.**
 - ii) **Avocación.**
 - iii) **Delegación de firma.**
 - iv) **Suplencia.**
- e) **Principios de actuación en las relaciones electrónicas:**
 - i) **Neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso de las TIC.**
 - ii) **Accesibilidad y usabilidad.**
 - iii) **Interoperabilidad.**
 - iv) **Proporcionalidad.**
 - v) **Personalización y proactividad.**
- f) **Sede electrónica:** dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
- g) **Portal de internet:** punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- h) **Actuación administrativa automatizada:** acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
 - i) **Sistemas de firma:**
 - (1) Sello electrónico.
 - (2) Código Seguro de Verificación.
- i) **Archivo electrónico de documentos.**
 - i) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
- j) **Canales de asistencia:**
 - i) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.
 - ii) Portales de internet y sedes electrónicas.
 - iii) **Redes sociales.**
 - iv) Telefónico.
 - v) **Correo electrónico.**

2) LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES MEDIANTE ACUERDOS Y CONVENIOS

- a) **Normativa:**
 - i) **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.**

- b) **Definición:** acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
- c) **Tipos de convenios:** interadministrativos, intradministrativos, entre sujeto de derecho público y de derecho privado y convenios firmados entre sujetos de derecho público e internacional.
- d) **Los convenios deberán:**
 - i) mejorar la eficiencia de la gestión pública.
 - ii) facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.
 - iii) contribuir a la realización de actividades de utilidad pública.
 - iv) cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- e) **Eficacia:** una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicados en el BOE.
- f) **Contenido de los convenios.**
- g) **Se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.**
- h) **Duración:** máximo 4 años con posible prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales.
- i) **Extinción:** por cumplimiento de las actuaciones o causa de resolución.
- j) **Remisión al Tribunal de Cuentas** de los convenios cuyos compromisos económicos superen los 600.000€.
- k) **Publicación en el Portal de Transparencia** en cumplimiento de la Ley 19/2013.

3) COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

- a) **Procedimiento de contratación de asociación para la innovación.**
- b) **Convenios ente público-ente privado.**
- c) **Consortios.**
- d) **PERTES.**
- e) **Agrupaciones para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas para actividades con el PRTR.**
- f) **Sociedades de economía mixta para contratos relacionados con el PRTR.**

4) RELACIONES DE LOS CIUDADANOS CON LA ADMINISTRACIÓN

- a) **Normativa:**
 - i) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - ii) **Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.**
- b) **Capacidad de obrar e interesados.**
- c) **Representación:**
 - i) Los interesados podrán actuar por medio de representante.
 - ii) Podrá ser persona física con capacidad de obrar o jurídica.
 - iii) Registro Electrónico de Apoderamientos.
 - iv) Tipos de poderes:
 - (1) Un poder general para cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
 - (2) Un poder para cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
 - (3) Un poder para la realización de determinados trámites especificados en el poder.
 - v) Validez: máximo 5 años, más posible prórroga de 5 años.
- d) **Identificación de los interesados.**
 - i) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
 - ii) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico.

- iii) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las AAPP consideren válido.
 - e) **Asistencia en el uso de medios electrónicos.**
 - i) Asistencia especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
 - ii) Registro de Funcionarios Habilitados.
 - f) **Derechos de las personas en sus relaciones con las AAPP (artículo 13).**
 - g) **Obligados a relacionarse electrónicamente.**
 - i) Personas jurídicas.
 - ii) Entidades sin personalidad jurídica.
 - iii) Quienes ejerzan actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.
 - iv) Representantes de un obligado electrónico.
 - v) Los empleados públicos para trámites que realicen por su condición de empleado.
 - h) **Registros electrónicos.**
 - i) Un registro electrónico general por Administración.
 - ii) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
 - iii) El registro de salida es potestativo.
 - iv) Creación de los registros mediante disposición publicada en el diario oficial.
 - v) Emisión automática de recibo en los registros electrónicos.
 - i) **Archivos electrónicos.**
 - i) Un archivo electrónico único por Administración.
 - ii) Se almacenarán procedimientos finalizados.
 - iii) Se garantizará la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido.
 - j) **Documento público administrativo:** documentos válidamente emitidos por los órganos de las AAPP. Se emitirán por escrito a través de medios electrónicos.
 - k) **Copia auténtica:** copia de un documento público administrativo o privado realizada, cualquiera que sea su soporte por los órganos competentes de las AAPP en las que quede garantizada la identidad del órgano y su contenido.
 - i) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
 - l) Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados.
 - m) **Notificaciones.**
 - i) **Plazo de emisión:** 10 días desde que el acto haya sido cursado.
 - ii) Se podrá identificar un dispositivo electrónico y/o correo electrónico para envío de un aviso informándole de la puesta a disposición de una notificación.
 - iii) **Notificaciones electrónicas:** Se practicarán por comparecencia en la sede-e, a través de la dirección electrónica habilitada única o ambos.
 - iv) **Notificación rechazada:** 10 días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.
 - n) **Iniciativa legislativa.**
 - i) **Consulta pública.**
 - ii) **Plan Normativa Anual.**
- 5) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN**
- a) **Normativa:**
 - i) Artículo 105 de la Constitución Española.
 - ii) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - b) **Plazo máximo para resolver:**

- i) fijado en la norma reguladora del procedimiento. **No podrá exceder de 6 meses** salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la UE.
- ii) si no fijan plazo máximo, **será de 3 meses**.
- c) Cuando se indique los plazos en horas o días, se entiende que son hábiles.
- d) **Tramitación de urgencia** (artículo 33): Se reducen todos los plazos a la mitad excepto los de presentación de solicitudes y recursos.
- e) **Derechos del interesado en un procedimiento administrativo** (artículo 53).
- f) **Procedimiento:**
 - i) **Iniciación.**
 - (1) De oficio o a instancia de parte.
 - (2) Información y actuaciones previas: para conocer las circunstancias y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
 - (3) Medidas provisionales: para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
 - (4) **Plazo de subsanación de solicitudes:** 10 días.
 - ii) **Ordenación**
 - (1) Expediente administrativo: conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
 - (2) Principio de celeridad.
 - (3) Principio de transparencia y publicidad.
 - (4) Principio de oficialidad.
 - iii) **Instrucción**
 - (1) Alegaciones.
 - (2) Pruebas.
 - (a) Plazo: no superior a 30 días ni inferior a 10.
 - (b) Periodo extraordinario no superior a 10 días si lo solicita el interesado y el instructor lo considera necesario.
 - (3) Informes.
 - (a) Facultativos y no vinculantes.
 - (b) Plazo general de emisión: 10 días.
 - (4) Trámite de audiencia.
 - (a) Plazo: no inferior a 10 días ni superior a 15.
 - (5) Información pública: anuncio en el Diario oficial correspondiente que señalará el lugar de exhibición del expediente.
 - iv) **Finalización**
 - (1) **Resolución:** congruente con la solicitud, sin que pueda agravar su situación inicial.
 - (2) Desistimiento.
 - (3) Renuncia al derecho por parte de los interesados.
 - (4) Caducidad: cuando pasen 3 meses en procedimientos iniciados por el interesado cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo.
 - (5) Imposibilidad material de continuar el procedimiento.
 - (6) Terminación convencional: acuerdos, pactos, convenios o contratos no contrarios al ordenamiento.
- g) **Tramitación simplificada:**
 - i) Por razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento.
 - ii) **Plazo de resolución:** 30 días desde el siguiente al de la notificación del acuerdo de tramitación simplificada.
- h) **Entrada en vigor.**
 - i) 02 de octubre de 2016.

- ii) 02 de abril de 2021 para las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico.

6) FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS TIC

	Sistema - Herramienta	L 40/2015	L 39/2015	RD 203/2021
Portal de internet		art. 39		art. 5 y 6
Sede electrónica	ACCEDA	art. 38		art. 9 - 12
Archivo electrónico de documentos	INSIDE; ARCHIVE	art. 46	art. 17	art. 55
Actuación administrativa automatizada		art. 41		art. 13
Registro electrónico de apoderamientos	REA; @podera; Representa		art. 6	art. 33
Identificación de los interesados	Cl@ve		art. 9	art. 15 y 26-28
Firma de los interesados	@firma		art. 10	art. 15 y 29
Registro de funcionarios habilitados	RFH; habilit@; Representa			art. 31
Punto de Acceso General electrónico	PAGe		art. 13 y 53	art. 7
Lenguas cooficiales	PLATA		art. 13 y 15	
Registro electrónico	REC; ORVE; GEISER; SIR		art. 16	art. 37-40 y 60
Sistema de intermediación de datos	PID		art. 28	art. 62
Notificaciones	Notific@; SIM; DEHú		art. 41 y 43	art. 42-45
Consultar estado del procedimiento	Carpeta Ciudadana		art. 53	art. 8

9 GLOSARIO

- ❖ AAPP: Administraciones Públicas.
- ❖ AEPD: Agencia Española de Protección de Datos.
- ❖ AGE: Administración General del Estado.
- ❖ BOE: Boletín Oficial del Estado.
- ❖ CCAA: Comunidades autónomas.
- ❖ CSV: Código seguro de verificación.
- ❖ EELL: Entidades Locales.
- ❖ ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- ❖ ENS: Esquema Nacional de Seguridad.
- ❖ GEISER: Gestión Integrada de Servicios de Registro.
- ❖ LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- ❖ NTI: Norma Técnica de Interoperabilidad.
- ❖ OAIS: Open Archive Information System.
- ❖ OOPP: Organismos Públicos.
- ❖ ORVE: Oficina de Registro Virtual.
- ❖ PAgE: Punto de Acceso General electrónico.
- ❖ PERTE: Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.
- ❖ PID: Plataforma de integración.
- ❖ PLATA: Plataforma de Traducción Automática.
- ❖ PRTR: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- ❖ REA: Registro Electrónico de Apoderamientos.
- ❖ RFH: Registro de Funcionarios Habilitados.
- ❖ SGAD: Secretaría General de Administración Digital.
- ❖ SIR: Sistema de Interconexión de Registros.
- ❖ TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- ❖ TLS: Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.
- ❖ UE: Unión Europea.

10 TEST

10.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) La suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos > 600.000 €, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas, ¿en qué plazo?
 - a) Dentro de los 6 meses siguientes a su suscripción.
 - b) Dentro de los 3 meses siguientes a su suscripción.
 - c) Dentro de los 1 meses siguientes a su suscripción.
 - d) Dentro de los 15 días siguientes a su suscripción.

- 2) ¿Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos?:
 - a) En cualquier momento.
 - b) En cualquier momento, siempre que tengan la condición de interesados en el procedimiento administrativo de que se trate.
 - c) En cualquier momento antes del trámite de audiencia.
 - d) En cualquier momento antes de la emisión de la resolución.

- 3) ¿El plazo máximo de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo es de?:
 - a) Quince días.
 - b) Cinco días.
 - c) Diez días.
 - d) Treinta días.

- 4) ¿No son interesados en un procedimiento administrativo?:
 - a) Los que promuevan el procedimiento como titulares de un derecho o interés legítimo.
 - b) Los que, sin haberlo iniciado, ostenten derechos que puedan verse afectados por la resolución del mismo.
 - c) Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución.
 - d) Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución siempre que se personen en el procedimiento antes de haber recaído resolución definitiva.

- 5) ¿Con carácter general los informes serán?:
 - a) Facultativos y vinculantes.
 - b) Obligatorios y vinculantes.
 - c) Facultativos y no vinculantes.
 - d) Ni facultativos ni vinculantes.

- 6) ¿Cuál es el modo normal de terminación del procedimiento administrativo?:
 - a) Resolución.
 - b) Caducidad.
 - c) Desistimiento.
 - d) Desestimación.

- 7) ¿La codificación que permite identificar de forma unívoca a los órganos administrativos y oficinas de registro y atención al ciudadano, se denomina?:
- a) Código DIR3.
 - b) Código DIRe.
 - c) Código SIA.
 - d) Código SARA.
- 8) La entrada en vigor de las disposiciones de archivo electrónico previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será el:
- a) 02 de octubre de 2016.
 - b) 02 de octubre de 2018.
 - c) 02 de octubre de 2020.
 - d) 02 de abril de 2021.
- 9) El sistema que permite realizar la gestión del expediente y documento electrónico en cumplimiento de las Normas Técnicas de Interoperabilidad, se denomina:
- a) GEISER.
 - b) ARCHIVE.
 - c) INSIDE.
 - d) Ninguno de los anteriores.
- 10) La Ley 40/2015, establece diversas disposiciones relacionadas con las competencias, ¿Cuál de las siguientes materias supone una alteración de la titularidad de la competencia y debe ser publicada en el diario oficial?
- a) Suplencia.
 - b) Delegación de competencias.
 - c) Delegación de firma.
 - d) Todas las anteriores suponen alteración de la titularidad.
- 11) Según el artículo 50 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, la referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos deberá realizarse por uno de los siguientes procedimientos:
- a) Código seguro de verificación o sello electrónico cualificado de tiempo.
 - b) Marca de tiempo o sello electrónico cualificado de tiempo.
 - c) Sello electrónico cualificado o certificado electrónico cualificado.
 - d) Ninguno de las anteriores.
- 12) Entre los principios que según el artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, debe respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas no se encuentra:
- a) Accesibilidad.
 - b) Personalización y proactividad
 - c) Interoperabilidad
 - d) Todas son correctas.

10.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	b
3	a
4	c
5	c
6	a
7	a
8	d
9	c
10	b
11	b
12	d

11 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

11.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con>)
2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con>)
3. FAQ sobre convenios recogido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. (https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:1ac9bb92-4e15-4510-bdae-0974809089a9/faq_Convenios.pdf)
4. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con>)
5. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (<https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con>).

11.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. (<https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/3/con>)
2. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. (<https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/4/con>)
3. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico. (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13170)
4. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos. (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13168)
5. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169)
6. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13172)
7. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con>)
8. Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, por la que se regula el Registro de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes. (<https://www.boe.es/eli/es/o/2014/01/08/hap7/con>)
9. Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba CI@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas. (<https://www.boe.es/eli/es/o/2014/10/08/pre1838/con>)

10. Libro verde sobre la colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones. (<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0327:FIN:ES:PDF>)
11. Observatorio de Administración Electrónica. (https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE.html)
12. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36/con>)